

1514739-30.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... de ocorrência referente ao roubo do veículo às fls. 13 e 14.

Auto de reconhecimento pessoal negativo à fl. 06 indica que Cidenêuza Alves não reconheceu o réu como a pessoa que efetuou o roubo do seu veículo.

Em fase inquisitiva, a vítima Cidenêuza relatou que, no dia 19 de junho de 2022, por volta das 21 horas e 30 minutos, guardava algumas compras no interior do seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2868-7278, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

1514739-30.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514739-30.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Max da Silva Barros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr. Rodrigo Cesar Muller Valente

Max da Silva Barros, qualificado à fl. 18, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput do Código Penal, porque, em horário e local incertos, porém entre 16 de junho de 2022 e 25 de junho de 2022, nesta Comarca de São Paulo, recebeu ou adquiriu e, no dia 25 de junho de 2022, na Avenida Professor Luiz Ignacio de Anhaia Mello, altura do numeral 2.140, nesta Comarca de São Paulo, conduziu, em proveito próprio ou alheio, o veículo Chevrolet Onix, placas EXX-2E63, que sabia ser produto de crime patrimonial anterior, em prejuízo da vítima Cidenêuza Alves.

Apurou-se que, em 25 de junho de 2022, por volta de 04 horas e 50 minutos, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando foram informados pelo Projeto Radar de que o veículo referido, produto de roubo, trafegava pelas imediações, momento em que o réu passou pela viatura policial, na condução do automóvel, em alta velocidade.

Ato contínuo, os agentes deram ordem de parada, que foi desobedecida pelo réu, motivo pelo qual iniciou-se breve perseguição, sendo o indivíduo detido em seguida. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder deste. Realizada consulta no sistema do COPOM, os policiais confirmaram que o veículo tratava-se de

produto de roubo, ocorrido em 16 de junho de 2022.

Denúncia recebida em 05 de julho de 2022, citado o réu (fl. 114), a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fl. 120), seguindo-se a instrução.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

Auto de exibição, apreensão à fl. 15 e auto de avaliação à fl. 16 descrevem a materialidade delitiva.

Boletim de ocorrência referente ao roubo do veículo às fls. 13 e 14.

Auto de reconhecimento pessoal negativo à fl. 06 indica que Cidenêuza Alves não reconheceu o réu como a pessoa que efetuou o roubo do seu veículo.

Em fase inquisitiva, a vítima Cidenêuza relatou que, no dia 19 de junho de 2022, por volta das 21 horas e 30 minutos, guardava algumas compras no interior do seu veículo Chevrolet Onix, placas EXX-2E63, que se encontrava estacionado na Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, no numeral 2183, Cidade Líder, quando foi surpreendida por dois indivíduos, os quais, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigiram que entregasse seu automóvel, fugindo do local logo em seguida. No dia 25 de junho de 2022, por volta das 04 horas e 30 minutos, recebeu uma ligação da polícia militar comunicando que seu veículo havia sido localizado, solicitando seu comparecimento em solo policial para adoção das medidas cabíveis. Afirmou que tinha condições de reconhecer os indivíduos que roubaram seu automóvel, motivo pelo qual foi submetida ao reconhecimento pessoal e, dessa forma, não reconheceu o réu como sendo um dos roubadores do veículo. Informou que seu automóvel era avaliado em aproximadamente trinta e oito mil reais, bem como estava parcialmente danificado na parte traseira, frontal e laterais, além de ter sido subtraído o estepe, macaco e chave de roda.

Os policiais militares Kalil Rodrigues Rossi e Michael da Silva Cardozo relataram que, na data dos fatos, por volta das 04 horas e 50 minutos, realizavam patrulhamento de rotina pela Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, ocasião em que receberam informação do Projeto Radar de que o veículo Chevrolet Onix, placas EXX-2E63, produto de roubo, trafegava pelas imediações, quando, então, o referido automóvel passou pela viatura policial em alta velocidade. Diante disso, acionaram os sinais sonoros e luminosos da viatura policial, porém o condutor do veículo não acatou a ordem de parada, razão pela qual iniciaram um breve acompanhamento, conseguindo abordá-lo na altura do numeral 2140 daquela via. Acrescentaram que o condutor do veículo foi identificado como sendo o réu e, após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Após anotação e pesquisa, confirmaram que se tratava de veículo produto de roubo, ocorrido em 16 de junho de 2022, tendo como vítima Cidenêuza. Narraram que, ainda na abordagem, em conversa informal, o réu explicou aos policiais militares que pegou o veículo emprestado de dois amigos no Jardim Santa Terezinha para buscar algumas peças de roupa em sua residência e que tinha conhecimento de que o automóvel era de procedência ilícita, porém não soube fornecer detalhes da ação criminosa.

Esclareceram que, em vista disso, conduziram o réu ao distrito policial.

O réu, na fase extrajudicial, permaneceu em silêncio.

Em audiência de instrução:

Policial Militar Kalil Rodrigues Rossi relatou que foi acionado para localizar um veículo roubado, abordando o condutor, que disse apenas "o carro não é meu, não fui eu que cometi o crime", e identificou o réu em audiência.

Policial Militar Michael da Silva Cardozo, no mesmo sentido, confirmou que o réu foi detido na condução do veículo roubado, e não justificou a procedência daquele veículo, "só estava passeando com o carro".

Cidenêuza Alves, vítima,

Interrogado ao final da instrução, o réu confessou que "pegou o carro emprestado numa invasão, de dois desconhecidos, sabendo que o carro era roubado".

Corroborada a confissão judicial espontânea pelo depoimento do policial condutor do flagrante, há pleno respaldo para condenação, nos termos da denúncia.

Passo ao cálculo da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

A receptação de automóveis é modalidade de crime extremamente grave, das mais difundidas nesta Comarca, geradora de clamor na sociedade, que serve de fomento a

crimes ainda mais graves, sendo causadora de verdadeira escalada criminosa, a impor sanção condizente, em resguardo ao caráter preventivo da norma penal, de modo a servir de efetivo desestímulo à reiteração da conduta. Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base acrescida de $\frac{1}{4}$, em um ano e três meses de reclusão e doze dias multa. O réu é reincidente (Vinhedo - 2ª Vara - 0006227-86.2011.8.26.0659). Presente atenuante de confissão judicial espontânea, que deve sopesar possível acréscimo de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena será semiaberto, considerada a quantidade de pena aplicada, para reincidente, nos termos do artigo 33, parágrafo segundo, "c", do Código Penal.

O tempo de prisão desde a data do flagrante deve antecipar regime inicial aberto, em aplicação do artigo 387, parágrafo segundo, do CPP, e 112 da LEP.

A reincidência em crime patrimonial impede aplicação do artigo 44 do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Os dias multa serão calculados em valor unitário mínimo legal, não havendo prova de condição econômica do réu, nos termos do artigo 60 do Código Penal.

Do exposto, julgo procedente a ação penal, para condenar Max da Silva Barros, qualificado à fl. 18, como incurso no artigo 180, caput do Código Penal, às penas de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, e doze dias multa, calculados em valor unitário mínimo legal.

Ao trânsito em julgado, comunique-se a condenação à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, III, da C.F.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de cem ufesp (artigo 4º, § 9º, "a", Lei Estadual 11.608/2003), suspensa a exigibilidade enquanto defendido pela Defensoria Pública.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, intimando-se para advertência do regime aberto.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados, registre-se.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA